



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. **טייבי אייל**
 2. **טייבי לימור**
- בן צבי יצחק 27/90, פתח תקווה
טל': 050-9007009 פקס: 03-9040904

נגד

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה
באמצעות ב"כ: עו"ד יניב חי חריר
דה וינצ'י לאונרדו 21, תל אביב - יפו
טל': 050-6855507 פקס: 03-6932014

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישו הבעלים של דירה בבית משותף המורה לנציגות הבית המשותף לתקן ליקויים ברכוש המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 184 בגוש 6715 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, בני הזוג טייבי אייל ולימור (להלן - "התובעים"), הם הבעלים של דירת הפנטהאוס (דירת הגג) המצויה בקומה ה-26 של הבית המשותף. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת").
3. כנטען בכתב התביעה, התובעים קיבלו החזקה בדירה לפני כשלוש שנים, עם אכלוס הבית המשותף לאחר השלמת בנייתו. ממועד זה סובלים התובעים מנזקי רטיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ונזילה בחלקים נרחבים בדירה, שמקורם בליקוי איטום בגג הבית המשותף. חרף פניותיהם לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, עד למועד הגשת התביעה לא נעשה על ידה דבר. לפיכך, עתרו התובעים למתן צו עשה המחייב הנתבעת לתקן הליקויים בגג הבית המשותף וכן נזקי הרטיבות בדירת התובעים אשר נגרמו בשל ליקויים אלה. עוד עתרו התובעים לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים בגין הוצאות שהוציאו במרוצת השנים לתיקון נזקי הרטיבות בדירה בסך של 18,000 ש"ח.

4. בכתב ההגנה, טענה הנתבעת כי בבית המשותף ליקויי בניה רבים. הנתבעת פנתה לחברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף, חברת נוה גר בנין ופיתוח בע"מ (להלן - "החברה הקבלנית"), בין היתר, בבקשה לתקן הליקויים בגג הבית המשותף הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעים. מעת לעת, ביצעה החברה הקבלנית עבודות שונות בגג הבית המשותף לרבות עבודות איטום. ככל הידוע לנתבעת, עבודות אלה מיגרו נזקי הרטיבות בדירת התובעים. עוד כנטען בכתב ההגנה, הנתבעת שכרה שירותיו של מהנדס בניין, אשר מסר בידה חוות דעת באשר לכלל הליקויים בבית המשותף, בעניינם פועלת הנתבעת מול החברה הקבלנית. ככל שהחברה הקבלנית לא תבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, תשקול הנתבעת הגשת תביעה מתאימה נגדה.

5. ביום 9.2.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. במסגרתו הורתי, בהסכמת הצדדים, על מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נו- ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעים וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה.

6. ביום 6.3.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בבית המשותף ביום 1.3.2020 (להלן - "חוות דעת המומחה").

7. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובעים הדגימה כתמי רטיבות פעילים במוקדים שונים בדירה, כדלקמן: "כניסה לבית, תחת קולטן מי גשמים גג משותף, מעל הנמכת גבס, סמוך לדלת כניסה; קרן תקרה עם קיר חדר שינה ממ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגובל עם חיצוני צפוני, תחת גג משותף; תקרת חדר שינה הגובל עם קיר חיצוני חזית בניין דרומית, תחת גג משותף; קרן תקרה עם קיר דרום מזרחי, חדר שינה הורים, תחת גג משותף; שני מוקדי תקרה וקירות בחדר רחצה הורים, תחת גג משותף. " (סעיף א' בעמוד 11 לחוות דעת המומחה). בדיקת המומחה הדגימה אף כתמי רטיבות ברכוש המשותף בבית המשותף, בתקרת מסדרון קומתי משותף, מעל פנלים במסדרון זה ובגרם מדרגות משותף (שם).

8. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת כי ליקויים ברכוש המשותף הם הגורם לרטיבות בדירת התובעים, כדלקמן:

"א. ריבוי כשלי איטום בגג משותף (קומה 27) ובכללותם: העדר חפיפת איטמה בין קירות ליריעות איטום; העדר סרגלים בחפיפת יריעות איטום עם קירות מעקה הגג המשותף; ברזלי בניין חשופים בקיר מעקה הגג המשותף צד צפון מזרחי; העדר שיפועים לכיוון קולטן בשטח הגג משותף מים עומדים במספר מוקדי רצפה; תפרי יריעות לקויים ולא מולחמים; חללי אוויר תחת יריעות; סדקים ביריעות האיטום; מפגשי מעקות עם קירות בעלי מרווח נטול חפיפה ואיטום; העדר איטום סביב 'קוביות' בטון מעברי צנרת צמ"ג, צנרת אוויר 'נשמים' תושבות דודי שמש ומזגנים; ריבוי ניסיונות תיקון נקודתיים ביריעות האיטום; הלחמות בין יריעות מנותקות והעדר סף תחת משקוף דלת הגג המשותף.

ב. חדירות מים מקירות מחופים אבן הגובלים עם קומה טכנית ומאגרי מים קומה 28.

ג. חדירות מים ממפגשי חלונות אוורור קירות חיצוניים קומה טכנית 28 עם חיפויי אבן.

ד. חדירות מים ממפגשי אלמנטים טרומיים קירות חיצוניים 'קוחלות' בין מעקה הגג המשותף עם קירות הבניין החיצוני הגובלים עם דירת התובע בכלל ההיקף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. חדירות מים ממפגש קירות חיצוניים מחופים אבן עם קירות חיצוניים הצבועים בצבע אקרילי וסדקים והתקלפות שכבות צבע.

ו. חדירות מים ממפגשי קירות חיצוניים הצבועים בצבע אקרילי עם קירות חיצוניים בעלי טיח פיגמנטי וסדקים בהם.

ז. קירות הפונים אל פנים הגג המשותף, בסמוך לדלת כניסה בעלי פגיעה בפני השטח ונטולי טיח ואטימה וטיח פיגמנט.

(סעיף ב' בעמודים 11-12 לחוות דעת המומחה).

9. המומחה הוסיף ומצא כי עבודות שבוצעו על ידי הנתבעת או מי מטעמה ברכוש המשותף, אשר כללו "ניסיונות איטום נקודתיים", לא צלחו ולא הביאו למיגור הרטיבות הפעילה בדירת התובעים וברכוש המשותף (סעיף ד' בעמוד 13 לחוות דעת המומחה).

10. המומחה פירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיפים ג' ו-ה' בעמודים 12-13 לחוות דעת המומחה).

11. בהחלטה מיום 17.3.2020 הורתי לצדדים לפעול בהתאם להחלטה מיום 9.2.2020 וליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה. עוד הורתי, כי ככל שהצדדים אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת, ולנוכח ממצאי המומחה בחוות הדעת ומסקנותיו, תודיע הנתבעת עמדתה לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, כמפורט בחוות דעת המומחה.

12. ביום 3.4.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת (להלן - "חוות דעתו המשלימה של המומחה"). במסגרתה הוסיף המומחה והבהיר כי "בוצעו תיקונים נקודתיים ליריעות איטום בגג, יתכן כי אף בוצעה החלפת כלל יריעות האיטום, אולם לאחריהם הוספו תיקונים ליריעות ואף אלו נמצאו לא תקינים." (סעיף 1.2 לחוות הדעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בהחלטה מיום 5.4.2020 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין חקירת המומחה על חוות הדעת. תחת הגשת תגובה כאמור, עתרה הנתבעת בבקשה להורות עיכוב הליכים בתביעה, עד למתן פסק דין בתביעה שהגישה הנתבעת ביום 31.3.2020 (לאחר הגשת התביעה דנן) נגד החברה הקבלנית, למתן צו עשה המורה לחברה הקבלנית לתקן ליקויי בניה ברכוש המשותף, לרבות כשלי איטום בגג הבית המשותף הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעים (ת"א (שלום ת"א) 54392-03-20 נציגות הבית המשותף בן צבי 25 נ' נווה גד ופיתוח בע"מ).
14. בהחלטה מיום 14.5.2020, דחיתי בקשת הנתבעת להורות עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד, מן הטעמים כמפורט בהחלטה. עוד הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב, משהצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.
15. בהחלטה מיום 1.6.2020 דחיתי בקשת הנתבעת לעיון חוזר בהחלטה מיום 14.5.2020. עם זאת, נעתרתי לבקשת הנתבעת לחקור המומחה על חוות הדעת על פי בקשתה.
16. בהחלטה מנומקת מיום 22.6.2020 דחיתי בקשת הנתבעת להארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי נגד החברה הקבלנית, בהעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה זו.
17. ביום 25.6.2020 התקיים דיון בתביעה במסגרתו נחקר המומחה על חוות הדעת. בגמר הדיון ולאחר ששמעתי טענות הצדדים, הבאתי בפניהם מתווה לסיום המחלוקת מושא התביעה, לפיו תבצע הנתבעת העבודות הדרושות לתיקון ליקויים על פי דוח מהנדס מטעם הנתבעת מיום 24.6.2020 וכן תבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים. בתוך כך, תינתן בידי הנתבעת ארכה בת 3 חודשים (עד ליום 31.9.2020) לתיקון מלוא הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה. זאת, לצורך מיצוי ההליכים נגד החברה הקבלנית, לרבות במסגרת ההליך המשפטי שמתנהל בין הצדדים בעניין זה.
18. הנתבעת הודיעה כי היא מקבלת מתווה הפשרה, ואילו התובעים הודיעו כי אינם מקבלים מתווה זה, משיש לחייב הנתבעת לבצע מלוא העבודות לתיקון הליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברכוש המשותף בהתאם לחוות דעת המומחה, לאלתר. לפיכך, הורתי מועדים להגשת סיכומים.

19. בכתב סיכומיהם שבו התובעים ועתרו להורות לנתבעת לבצע מלוא העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ונזקי הרטיבות בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה, ללא סג. הנתבעת מצדה גוללה בכתב סיכומיה סירוב החברה הקבלנית לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, חרף חובתה לעשות כן, כנטען, בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן - "חוק המכר דירות"). פניות הנתבעת לחברה הקבלנית נעשו עובר להגשת התביעה ולאחריה, בשנים לב כי בשנת 2019 הצהירה החברה הקבלנית כי היא תיקנה ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים וכן נזקי הרטיבות בדירה. סירוב החברה הקבלנית לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף נובע ממחלוקות שניטשו בינה לבין החברה הקבלנית שביצעה בפועל עבודות הבניה בבית המשותף (קבוצת אשטרום בע"מ). בשל כך ולנוכח ממצאי המומחה בחוות הדעת, הגישה הנתבעת תביעה כנגד החברות הקבלניות המתבררת בבית משפט השלום בתל אביב. לפיכך, שבה הנתבעת ועתרה להורות חיוב החברה הקבלנית בכיצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים. לחלופין, להורות ביצוע התיקונים כאמור על ידי הנתבעת בהתאם למתווה הפשרה ולא קודם לראשית חודש נובמבר 2020, מועד שבו עתיד להתקיים דיון בתביעה שהגישה הנתבעת נגד החברה הקבלנית.

דיון והכרעה

20. הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "התקנון המצוי"), החלה על הבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק, מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע
תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו
של דורש התיקון.

21. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקויים. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק."
22. לנוכח טענות התובעים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. בחוות דעתו עמד המומחה על נזקי רטיבות שאותרו בדירת התובעים, כמפורט בפסקה 7 לעיל. בנוסף, מצא המומחה כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הוא ליקויים ברכוש המשותף, כמפורט בפסקה 8 לעיל.
23. הנתבעת אינה מכחישה נזקי הרטיבות בדירת התובעים שמקורם בליקויים ברכוש המשותף, כמפורט בחוות דעת המומחה. אלא שלדירה, יש להשית החיוב בתיקונים על החברה הקבלנית, למצער, לדחות מועד חיוב הנתבעת בתיקון הליקויים והנזקים לאחר מועד הדיון שנקבע לבירור התביעה שהגישה נגד החברה הקבלנית.
24. אין בידי לקבל טענת הנתבעת. כאמור, מכוחה של הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, חלה על הנתבעת, נציגות הבית המשותף, חובה מוחלטת לתקן ליקויים ברכוש המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירה בבית המשותף. כפי שעמדתי על כך בהחלטה מיום 14.5.2020, אין בתביעה שהגישה הנתבעת נגד החברה הקבלנית, בגדרה תתברר שאלת אחריות החברה הקבלנית לתיקון ליקויים בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכוח חוק המכר דירות, כדי לגרוע מהחובה המוטלת על נציגות הבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף מכוח הוראות חוק המקרקעין. בהתאמה, אין בחובה המוטלת על נציגות הבית המשותף כאמור, כדי לגרוע מאחריות החברה הקבלנית לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, למצער לשיפוי נציגות הבית המשותף בגין הוצאות שנשאה בהן הנציגות לתיקון ליקויים אלה ככל שהחברה הקבלנית לא פעלה בהתאם להתחייבויותיה, לרבות חובותיה מכוח חוק המכר דירות.

25. לפיכך ומשלא נסתרה חוות דעת המומחה, הנני ליתן צו עשה המחייב הנתבעת בביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף בהתאם לחוות הדעת, כמפורט להלן:

א. לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף (פסקה 8(א) לעיל), תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "... עקב ריבוי ליקויים ביריעות האיטום, כאמור ומפורט לעיל, ישנו צורך בעבודות איטום יסודיות מחדש של כלל שטח הגג המשותף בכפוף לפיקוח, מפרט והנחיות יועץ או מהנדס איטום לביצוע העבודות. יצוין, כי טרום ביצוע עבודות האיטום, יש לבצע גירוד כלל שכבת הבטון וניקוי, לאחריהם תבוצע החלקת פני השטח וחדוש רולקות, תוך יישום שיפועים של כלל הגג לכיוון קולטן מי הגשמים של כלל הפחות 1.5% בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3. עם השלמת ביצוע כלל עבודות האיטום, בכפוף ובפיקוח כאמור, יבוצע מבחן הצפה לכלל שטח הגג המשותף בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 למשך 72 שעות." (סעיף ג' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה).

ב. לתיקון הליקויים שעניינם חדירות מים מקירות חיצוניים בבית המשותף, לרבות קירות מחופי אבן, קירות במפגשי אלמנטים טרומיים ומפגשי קירות חיצוניים (פסקאות 8(ב)-(ז) לעיל), תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים מחיפויי אבן קירות חיצוניים הגובלים עם מעקה גג משותף (קומה 27) וחיפויי אבן קירות הגובלים עם קומה טכנית (קומה 28), מקוחלות מפגשי תפרי אלמנטים, מפגשי קירות חיצוניים, יבוצעו בכפוף להוראות מהנדס קונסטרוקציה או מהנדס איטום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצורך השגת תוצאות מיטביות בכפוף לתקנים ישראלים ופיקוחו, תוך שימת דגש על חדירת מים אל מאחורי חיפוי האבן ובדיקת עמידותם ועיגונם לשלילת סכנת התנתקות. (סעיף ג' בעמוד 13 לחוות דעת המומחה).

26. העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח מומחה מהנדס בתחום האיטום, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים, וכן תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען. ככל שנדרש על ידי המומחה בתחום האיטום, תבוצענה העבודות אף בכפוף להוראות מהנדס קונסטרוקציה.

27. הנתבעת תמציא לתובעים חוות דעת המומחה לעניין פיקוח על ביצוע העבודות ותקינותן, בתוך 15 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף.

28. בנוסף, הנני לחייב הנתבעת לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, כמפורט בפסקה 7 לעיל, לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו. העבודות תבוצענה בהתאם לחוות דעת המומחה ותכלולנה "גירוד שכבות צבע, שפכטל, גבס, מריחת צבע דוחה עובש וצביעה בכל מוקדי הרטיבות." (סעיף ה' בעמוד 13 לחוות דעת המומחה).

29. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים תבוצענה ותושלמנה בתוך 20 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

30. אני נדרשת לסעד הכספי לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים בגין נזקים ממוניים ובלתי ממוניים שנגרמו לתובעים בשל ליקויים ברכוש המשותף. זאת, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/695/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת"א (2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); ראו גם החלטותיי: תיק המפקחת על רישום מקרקעין פ"ת 6/476/2016 לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019); תיק המפקחת על רישום מקרקעין פ"ת 6/554/2019 מאירסון נ' חולי, פורסם ב"נבו" (23.1.2020)).

31. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות ההליך בסך של 1,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ג' אלול תש"פ, 23 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה